

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e três, em primeira chamada às quatorze horas e dez minutos, iniciou-se a reunião extraordinária online do Conselho Municipal de Meio Ambiente- CMAM. Presentes: Bruno de Souza Lougon, Guilherme Di Cesar da Mota e Silva, Felipe Queiroz, do Instituto Floresta Darcy Ribeiro-Ama Darcy, Ursula Brazil Rocha, da GAIA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS, Anna Maria de Carvalho Quintanilha AMASP- Ass. De Moradores e Amigos do Bairro Santa Paula, Mara Cristina Siqueira, APALMA e Jorge Rodrigues - Representante da SOMAR, com pauta única: Análise do convênio a ser celebrado entre o Município de Maricá com o INEA. O Presidente Bruno pergunta ao Conselheiro Felipe se quer começar a falar sobre o assunto. O Conselheiro Felipe diz que nos causa certa estranheza o fato de como a SOMAR vai ser a gestora do convênio e pede que hoje deliberemos a respeito disso. Pede que não seja excluída a cláusula que mantém os Conselhos e a participação da sociedade civil organizada desse convênio, e uma das preocupações que temos é de que esses relatórios têm que ser consolidados. Diz que colocou no grupo vários pareceres e despachos do Ministério Público Federal, Comissão de Meio Ambiente da ALERJ, do próprio INEA no interior do processo, porque os relatórios têm que seguir um parâmetro, inclusive de identificar as áreas que estão com construções irregulares e coibir isso, são coisas que estão muito pontualizadas e na verdade estão generalizadas, outra coisa muito importante e tem que haver, são as demarcações das faixas marginais de proteção, porque, inclusive, já temos processo, que o próprio Conselho de Meio Ambiente já solicitou celeridade no processo da demarcação da faixa marginal do rio Itaiocaia. O relatório já está feito e não vimos a execução e a demarcação que tem que ser feita com a participação do INEA e a Prefeitura Municipal de Maricá, não vemos muito a intenção de preservar, e outra coisa é ter um planejamento para saber qual a causa, por que o rio está desse jeito, assoreado, cheio de plantas aquáticas, a causa é a poluição e não ocorre nenhuma medida para conter essa poluição para não chegar ao rio; que deixe de ser necessário o uso de maquinário de alto impacto dentro desses rios. Então é preciso um planejamento a médio e longo prazo, não podemos viver de imediatismo numa prefeitura que tem recursos e equipe técnica pra isso. O que pedimos é que esse convênio além de prever a simples manutenção e intervenção de máquinas de terra arrasada é de suprimir vegetação, que façam uma atuação mais programada para atuar na causa do problema e que o meio ambiente seja preservado. Paralelo a isso existe outra coisa importante que vimos e foi incluído no ofício é a possibilidade da prefeitura de Maricá fazer um estudo da qualidade das águas dos cursos hídricos, isso na expansão imobiliária desordenada e no aumento populacional exponencial que quase dobrou a população por mais de dez anos, se não começarmos a monitorar os cursos hídricos vamos dar tiro no pé, isso precisa ser feito urgentemente, por que o INEA sozinho não vai dar conta. O ideal é que solicitemos a Prefeitura que faça um convênio, já deixamos claro na reunião passada do Conselho de Meio Ambiente que esse monitoramento pode ser feito via Fundo Municipal de Conservação Ambiental. Afirma que podemos deliberar a respeito desses assuntos; outra coisa importante que achamos, mas diz não saber se cabe ao convênio, mais que foi colocado que precisamos estudar a questão das mudanças climáticas, somos um município costeiro, iremos sofrer cada vez mais com os impactos dessas mudanças, cada vez mais tem desastre e não vai dar para colocar a culpa nas chuvas, temos que começar a nos programar. Pergunta como anda a programação e o que a SOMAR acha disso, o que a Secretaria de Meio Ambiente pensa dessa forma, como que, via Conselho, podemos ajudar nesse planejamento, porque daqui a vinte anos os níveis do mar subindo as áreas vão ser alagadas, as pessoas vão começar a perder suas casas e não vai adiantar ficar metendo máquina e retirando as plantinhas e deixar poluir. Diz que o saneamento vai acontecer de uma forma bem lenta, então temos que começar a ponderar essas coisas. Afirma que tudo isso tem que estar contido no convênio, que isso é um pouco da sua fala e sua reivindicação, espera que consigamos sair daqui hoje deliberando algum tipo de coisa, mas o principal a deliberar nessa reunião é a questão da participação popular dentro do convênio. O Presidente Bruno pergunta ao Conselheiro Felipe se tem alguma proposta minutada para que pudéssemos encaminhar. O Conselheiro Felipe diz que gostaria de ouvir o Jorge, já que eles é quem vão ser os gestores do convênio, e foi para eles que foram encaminhadas diretamente a proposta, então é interessante ouvir qual a posicionamento diante desse convênio, se vão mudar alguma coisa, se vão aceitar tudo que está minutado, se tem alguma proposta de mudança, então gostaria de ouvir primeiro ele e saber qual a proposta da SOMAR para essa renovação do convênio. O Presidente passa a palavra para o representante da SOMAR. O Sr. Jorge diz que na verdade, Felipe e demais Conselheiros o que a SOMAR tem feito dentro de convênio, de fato, é enxugar gelo, os números de contribuições no diz respeito aos destinos de esgoto clandestinos ou domésticos é cada vez maior na cidade, mais independente da situação, a SOMAR não pode deixar de fazer. Diz já ter apresentado quando foi membro do Conselho da Cidade e que de fato, de janeiro do ano passado até agora nenhuma chuva causou óbito na cidade, e principalmente, na sua opinião pessoal e técnica isso acontece por manutenção desse convênio, por mais precário que seja, mais erro que possa ter sido cometido ao longa da limpeza e manutenção dos corpos hídricos, de fato as enchentes drenavam rapidamente, onde um volume de água é muito superior as vasões dos corpos hídricos suportavam, mas assim que elas cessavam só restavam prejuízos matérias. Então por pior que se tenha conceito sobre a execução desse convênio ele tem sido muito positivo para a cidade como um todo e para manutenção das condições de vida das pessoas, claro que continuando o crescimento no índice que está, as quantidades de ligações clandestinas só tendem a aumentar e piorar a situação. Fala das plantas que estão nas águas que estão cada vez aumentando, mas antes, cita a Rua dos Macacos que tem um rio e mantém uma dragline e não dá vasão, tamanha quantidade de plantas que existe lá, por conta da contribuição de esgoto e material orgânico dentro da água. Quando você fala de saneamento, diz que já trabalhou e trabalha na área de saneamento desde 1997, mais de quinze anos nessa área é o que vemos de crescimento do saneamento no país como um todo e só em Maricá é muito insignificante em relação ao que precisamos.

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maricá - CMAM

Endereço: Rua Albatroz, 556 – Parque Nanci - Maricá /RJ – CEP 24914-100

E-mail: comam.marica@gmail.com Tel. 2637-2053/2637-2052 – Ramal 289

Então o convênio em nosso conceito, precisa ser mantido de fato porque ninguém está fazendo limpeza a não ser a SOMAR, ninguém contribui para que aquilo diminua com contribuições sejam menores do que a SOMAR faz. Afirmo que a SOMAR tem um trabalho árduo, faz a manutenção dos corpos hídricos e precisa que o convênio tenha uma mudança ou termo ou não, que seja convênio ou outra coisa qualquer que seja, mas que o serviço seja executado, que a SOMAR continue com seu intuito de fazer os serviços e execução dessas manutenções, não há um planejamento como você pensa no sentido da participação popular, seria para gente uma questão mais instrutiva, dizendo, relatando o que está sendo executado, planejando, como está sendo a rotina do trabalho. Porque na última reunião que houve deixamos claro que não estamos cometendo erros por estar simplesmente negligenciando e sim porque são pessoas que as vezes faltavam instrução e temos trabalhado nisso, todos viram na reunião do Meio Ambiente que participamos e mostramos o que vinha sendo feito, fizemos um relatório pra vocês sobre o que vinha e como estava sendo feito, acredita que nesses seis meses tenha melhorado bastante a forma de atuação, mas um problema ou outro pontual, sabe que ainda pode ocorrer. Diz que nesse termo do convênio o que importa de fato é que possamos continuar mantendo os serviços, isso é fundamental independentemente de como ele esteja escrito. O Conselheiro Felipe diz que ninguém quer que o convênio não seja assinado e nem executado, mas de fato é um erro por ser uma pauta tão importante não levar em consideração a participação do Conselho de Meio Ambiente e muito menos Comitê de Bacias Hidrográficas, é ilegal porque é previsto na legislação que exista a participação Comitê de Bacias Hidrográficas no planejamento dessas questões, e que nunca vimos qualquer planejamento na execução das atividades é sempre muitas atividades sem estudos de fauna, de recuperação da mata ciliar, não tem participação da sociedade civil. Afirmo que se não fosse a sociedade civil vocês estariam até hoje com o convênio anterior sem qualquer tipo de problemas e quem apontou todos esses erros e ilegalidades, e por isso o convênio está sendo renovado com uma série de alterações, foi a própria sociedade civil organizada. Diz que do ponto de vista da Amadarcy nós achamos que é inadmissível a não participação no planejamento do Conselho de Meio Ambiente e do Comitê de Bacias Hidrográficas que é ilegal conforme a lei 3239. Diz que é um argumento fácil para conseguirmos quebrar essa cláusula porque se existia no passado, por que deixou de existir no futuro, por que cerceou a participação da sociedade civil organizada, do Comitê de Bacias Hidrográficas num convênio que trata exatamente sobre os cursos hídricos municipais, se tem um Subcomitê da área por que ele não tem que participar do planejamento e saber qual são as intervenções a serem feitas. Diz que sobre a questão é preciso ter esse planejamento a médio e longo prazos, ninguém quer que pare. Pergunta o que a SOMAR espera daqui a dez anos, pois o convênio já tem quatro anos, irá assinar por mais quatro anos, vai esperar ele vencer para dizer que é emergencial? para propor de novo uma renovação? e o que está pensando a Prefeitura pra resolver o problema? sabemos que é recurso público, não nos opomos que seja executado, mas que seja programado, bem elaborado. Pergunta qual é a proposta da Prefeitura para que os cursos hídricos deixem o cenário atual para realmente ser um curso hídrico? Afirmo que tem certeza que que não vai ser mantido ou canalizado o que está acontecendo em vários locais, cita a política mundo a fora sobre a preservação dos cursos hídricos e que está vindo em Maricá o caminho inverso, o que está pedindo é uma atenção para os cursos hídricos, além claro, das vidas humanas, com as pessoas que ocuparam as áreas que a Secretaria de Urbanismo deixou ocupar. Pergunta a que ponto a Secretaria de Urbanismo quer frear essas ocupações, se não tem um planejamento, sabemos que as chuvas virão cada vez com os volumes fluviais maiores e cada vez mais vai inundar, cita o documento que foi confeccionado no Conselho sobre as construções no Taboal. Pergunta se a SOMAR tem uma previsão e estudo para melhorar os cursos hídricos ou vai ficar só no convênio de enxuga e molha? quando pergunta sobre o prazo do convênio? O Sr. Jorge da SOMAR responde que os itens que estão no convênio estão sendo colocados pelo próprio INEA, nós não colocamos ou tiramos a sociedade civil, nós ainda não nos manifestamos sobre esses itens, de qualquer forma para nós, que sempre tivemos as portas abertas, nunca nos importou se de fato se há uma condição imposta de participação ou não, a participação da comunidade dentro da sociedade civil é sempre bem-vinda, queremos a contribuição de todos, a questão é uma cidade para todos os cidadãos, não só para o contribuinte ou só para SOMAR, então independente de estar lá no convênio ou não a contribuição pode continuar existindo, os apontamentos podem continuar sendo feitos e não só quando um desastre acontece. Diz que quanto a questão da resolução do problema lembro o seguinte: a SOMAR entra como instituição que está apagando o incêndio e enxugando gelo, entramos para limpar e fazer a manutenção, esse planejamento dos corpos hídricos não compete a SOMAR, pelo menos esse entendimento é que se tem; até mesmo porque o Conselho tem mais gestão para fazer administração ou um planejamento dos corpos hídricos que nós, aqui entramos com o convênio junto ao INEA para fazer a manutenção dos corpos hídricos que o INEA negligenciou esse tempo todo, não é exatamente uma ação da SOMAR e nem o que estamos pensando ou planejando para daqui há dez anos. Diz que ele, Jorge que tecnicamente gostaria que parasse de ter as contribuições irregulares, que as pessoas tivessem o saneamento e o esgotamento sanitário nas suas portas, mas sabe que isso não acontece no país inteiro, então teria condições de acontecer aqui o tão esperado só porque desejamos. Diz que com relação aos recursos públicos sabemos que eles existem, que são razoavelmente fartos aqui na cidade graças a questão dos royalties do petróleo, mas o planejamento sobre os cursos hídricos ou como vão ser mantidos cursos hídricos não compete diretamente a nossa diretoria dentro desse convênio, temos na cidade, um grupo na Secretaria de Urbanismo e que o GATE tem tirado ocupações irregulares das margens, tem começado a construir outras situações destruindo mesmos as casas que são irregulares, mas nas próprias áreas de intervenção do Rio Itaiocaia conhecemos muitos contribuintes, que dizem que não conseguem fazer uma fossa filtro sumidouro porque o nível é muito alto, então jogam os esgoto no Rio Itaiocaia, temos a SANEMAR ou Urbanismo. Fala para o Conselheiro Felipe que ele

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maricá - CMAM

Endereço: Rua Albatroz, 556 - Parque Nanci - Maricá / RJ - CEP 24914-100

E-mail: comam.marica@gmail.com Tel. 2637-2053/2637-2052 - Ramal 289

colocou que a SOMAR faz urbanização de área que foram definidas pela Secretaria de Urbanismo como área urbanizada, então compete a SOMAR a urbanização desses locais, explica que a SOMAR não é quem decide, quem, apenas cumpre o que a Secretaria de Urbanismo solicita. Diz que gostaríamos muito que o Convênio tivesse a participação de todos, populares ou não, mas que de fato possamos fazer com que as pessoas parem de fazer essas contribuições irregulares para ter inclusive tomadas para os cursos hídricos se recuperarem. A Conselheira Ursula diz que falando propriamente do contrato do convênio o objeto dele não é só a limpeza dos rios, estamos falando da manutenção do controle ambiental, e dentro desse controle está a parte do licenciamento que o INEA passa para o município o cuidado. Diz que no seu entender e lendo todo o contrato, está vendo um convênio entre a SOMAR, o prefeito Fabiano Horta assinando e o INEA e seus funcionários dos departamentos. Cita a cláusula terceira, no item 11, lê parte da cláusula da lei 140/2011 que fala do corpo técnico científico para suporte, fala do caput parágrafo 1º da resolução CONAMA nº 92/2021, diz que o município será responsável em possuir órgão ambiental responsável e capacitado para desempenhar as atividades delegadas mediante esse convênio. Diz que para SOMAR a parte ambiental propriamente dita e, após concurso pode ter funcionários capacitados na parte ambiental, mas na prática vamos ter a execução desse controle ambiental dentro dos termos do convênio, a parte do licenciamento, para ela ficou um pouco aberto no convênio o que a prefeitura faz com esses recursos hídricos, entende que não deveria ser só a SOMAR a assinar ou pelo menos alguma cláusula deveria especificar melhor qual o ato que a prefeitura deveria dispor para atender. Ao enviar relatório, a SOMAR só vai enviar os relatório sobre o que compete a ela, mas existem competências que fogem da SOMAR. Pergunta o que faremos para acabar com esse problema, se vamos fazer um planejamento de recuperação das margens dos recursos hídricos. Ainda destaca, o que considera ser um ponto sensível da prefeitura, e sobre o qual sempre discutimos que é a integração entre as Secretarias. Temos um convênio com a SOMAR e o INEA onde podem mexer nos cursos hídricos, sabemos que é necessário, mas como a SOMAR vai estar limitada sem uma expertise técnica própria, outros assuntos vão ficar de fora e não vão ser atendidos. Ela fala da importância do Subcomitê de Bacias Maricá Guarapina que tem muito conhecimento técnico sobre essa área dos recursos hídricos e tudo que é pertinente ao licenciamento do que se faz em nosso território. Diz acreditar que é um convênio amplo no objeto e que a SOMAR faz só uma ponta, precisamos ter cuidado, porque um órgão ambiental precisa estar junto assinando e as coisas precisam estar um pouco mais claras, diz que no final do contrato tem uma série de detalhamento e as leis que ajudam. Pergunta quem vai ficar olhando com carinho porque, nos termos ambientais, ficar resolvendo depois o que já foi executado fica complicado. O Presidente pede que os Conselheiros sejam o mais sucintos possível, para podermos alcançar o objetivo dessa reunião. A Conselheira Mara começa reforçando a fala dos Conselheiros Felipe e Ursula, que não queremos criar problema e nem impedir que seja renovado o convênio, o que estamos querendo e reivindicando é a deliberação ser acrescida da participação da sociedade civil local, que lida, conhece tudo que ocorre, as consequências das enchentes, urbanização feita num local inadequado como foi a do Taboal, também citado pelo Conselheiro Felipe, e aproveitando a fala do Sr. Jorge onde diz que o Conselho é mais oficial em reivindicar as coisas, mais do que a SOMAR. Cita a Cláusula terceira a inclusão dos Subcomitê de bacias nesse contrato é fundamental por que a possibilidade do Subcomitê de trazer laudos técnicos, especialistas que vão ajudar ao próprio INEA e ao próprio município em relação as ações que vão ser tomadas. Diz que quando o Sr. Jorge fala sobre a área delimitada para urbanização, mas tem que saber se vai encharcar, vão ser construídas e quem vai remover as pessoas, vai haver perda de vida e de bens e quando o Sr. Jorge diz que a SOMAR sempre ouviu a sociedade civil, sempre recebeu as informações e sempre foi receptivas, mas sabemos que quando é feito um contrato tem as cláusulas desses contrato, há necessidade de se ter especificado que a sociedade civil via ter uma participação de pontuar alguma coisa, conversar, dar indicativos, que a Conselheira Ursula colocou muito bem a questão contratual, temos questões de competência que fogem da SOMAR, sabemos que legalmente a SOMAR e o município é solidário com o INEA nas responsabilizações que houverem que ser feitas e nem por isso se deixa de fazer um contrato, tem que se estabelecer as cláusulas com as normas que vai ser pontuadas e obedecidas, que serviram de guia para esse convênio, tem que haver essa cláusula constando a participação da sociedade civil. Reforça que não querem criar nenhum impeditivo para a assinatura desse convênio o que queremos é participar, dar diretrizes, mostrar caminhos, possibilidades, onde estão os grandes problemas e a participação do Subcomitê é fundamental. A Conselheira Anna Quintanilha diz que tudo que foi falado é pertinente realmente precisa ter a participação da sociedade civil. Pergunta quem vai fiscalizar isso tudo? O Conselheiro Felipe diz que que é um autolicensing, autofiscalização e no final de tudo a prefeitura não vai multar ela mesma, que foi visto no convênio passado que a SOMAR desrespeitou uma série de condicionante de licenciamento da Secretaria da Cidade Sustentável, que nem sequer autuou ou notificou, achamos que como a Secretaria de Cidade Sustentável vai multar a SOMAR, isso é o que mais nos espanta, quando diz que estar aberto para a sociedade civil, se quando tinha no convênio a cláusula que previa a participação no planejamento das atividades dos cursos hídricos nunca foi feito, imagina se retira isso do convênio, todas acham que vai ser cumprido? Afirma que o foco aqui hoje fora toda essa reivindicações nossas, o foco maior hoje da nossa aqui é deliberar quanto Conselho é mandar para a SOMAR se manifeste favorável a não exclusão do item que fala da participação da sociedade civil no convênio, porque isso vai nos dar força para justamente estarmos fiscalizando de ambas as partes, porque um órgão público não vai fiscalizar o um outro órgão público, então isso compete ao próprio Conselho e a sociedade civil fiscalizar, antes disso não estamos aqui para fiscalizar, punir, julgar queremos participar do planejamento, se nós como sociedade civil não participar do planejamento e o Subcomitê entender, o Conselho de Meio Ambiente cancelar o projeto de execução desse convênio. Diz ter certeza absoluta que a sociedade dando aval para o convênio seja executado. O

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maricá - CMAM

Endereço: Rua Albatroz, 556 – Parque Nanci - Maricá /RJ – CEP 24914-100

E-mail: comam.marica@gmail.com Tel. 2637-2053/2637-2052 – Ramal 289

Presidente pergunta que depois de todas as pontuações feitas, se alguém elaborou algum termo ou minuta a ser apresentado para a SOMAR e o INEA que é o órgão que elaborou essa minuta para aprovação do município que não teve até o momento nenhuma manifestação sobre alterações como o Jorge pontuou. Então independente de comunicar a SOMAR e sua concordância ou não o primeiro ponto é colocarmos na mesa a regra do jogo que se quer estabelecer, todos já discursaram, esse assunto vai se eterno, tem toda sua preocupação, importância e necessidade em ser levada em consideração, contudo precisamos partir de algum ponto. Pergunta aos Conselheiros: Felipe, Ursula e Mara se foi elaborado alguma minuta da cláusula que pudesse ser inclusa. O Conselheiro Felipe diz que é uma coisa bem simples, que não precisa ser mais do que um parágrafo: Que o Conselho de Meio Ambiente delibera que seja mantido o que previa o antigo convênio na Cláusula primeira do parágrafo segundo. O Presidente abre uma tela no computador digita o texto a ser incluso, para deliberação e envio de ofício do Conselho de Ambiente solicitando tanto ao INEA quanto a SOMAR que possa chegar um consenso em adotar a deliberação do Conselho. O Conselheiro Felipe diz que enviou no grupo do WhatsApp do Conselho a cláusula anterior e da atual, que é justamente manter a cláusula na sua totalidade. Precisamos deliberar a respeito disso. A cláusula desse convênio passado previa a participação e a nova minuta na vírgula ela cria um ponto e tira totalmente a participação da sociedade civil e ainda iria mais especificamente, já que vamos deliberar que esses relatórios prévios têm que ser enviados. O convênio atual fala muito bem que é preciso enviar um planejamento com antecedência da execução para que seja analisado pelos técnicos do INEA e que esse planejamento também seja enviado para o Conselho de Meio Ambiente e para o Subcomitê de Bacias Hidrográficas. Diz que a deliberação seria essa, para que possamos ter acesso ao planejamento que a SOMAR vai executar antes de tomar as medidas, e não depois que o problema for causado, e se tivermos tempo hábil para analisar e sugerir as devidas contribuições todos ficarão satisfeitos. A Conselheira Mara fala sobre a pergunta da Conselheira Anna Quintanilha sobre a fiscalização, se houver uma deliberação prévia, um consenso e o que for decidido for aplicado a questão de fiscalização é uma coisa muito simples. Reforça a questão da manutenção dessa cláusula para que haja a participação da sociedade civil, porque quando se pontua o que é necessário fazer e é executado o convênio será eficaz. A Conselheira Ursula diz concordar com a cláusula colocada pelo Conselheiro Felipe, com isso mantem as pessoas participando, a outra questão que não sabe é se a sugestão da assinatura da SOMAR, pois, foi do INEA, do Prefeito como que foi isso? Porque se temos uma cláusula que coloca que deverá existir um órgão ambiental para cuidar dessas atividades então não está falando da SOMAR. A SOMAR até pode delegar um funcionário, estamos falando de meio ambiente, entende que deveria, no mínimo, ter a Secretaria da Cidade Sustentável junto no convênio, não sabe o que o Conselheiro Guilherme pensa disso, mas justamente para que essa cláusula fique perdida no contrato, diz saber que existe as demandas que a Secretaria da Cidade Sustentável entra no circuito, mas no convênio não está acertado, está escrito um órgão ambiental. Pergunta se tem como sugerir essa participação mais estrita para que tenhamos um órgão ambiental junto das atividades, por que nem tudo a SOMAR faz. Pergunta se foi uma sugestão do INEA ou da prefeitura e como podemos melhorar essa cláusula? O Sr. Jorge esclarece que na questão do convênio há um equívoco na interpretação; o convênio é realizado com a cidade de Maricá e não com a SOMAR, a prefeitura, o prefeito assina o convênio, então qualquer Secretaria ou órgão da cidade participa desse convênio, a SOMAR faz a parte da manutenção, de limpeza, reforça mais uma vez que o convênio é com a cidade. O Conselheiro Guilherme diz que acredita que a Secretaria da Cidade Sustentável por ser um órgão licenciador de determinadas atividades, incluído dentro do convênio também não está muito clara para ele também, lendo na letra fria do convênio não ficou muito claro da forma que se daria. A Conselheira Ursula diz que isso que a chamou a atenção, porque não ficou muito aberto, então qualquer interpretação é possível. Seria interessante para a Secretaria da Cidade Sustentável até para tentar se respaldar, entender o que isso quer dizer, já que vai ser chamada à responsabilidade. O Conselheiro Guilherme diz que deu a entender que esse convênio é um modelo único e que outros municípios vão assinar os mesmos termos, mas que irá solicitar a participação da sociedade civil e também deveria ter uma pressão do Comitê junto ao INEA porque é um caso do Estado e todos, não só de Maricá. O Comitê não está sendo ouvido. O Conselheiro Felipe afirma que tem sido discutido no Comitê, é uma questão de quebra de legislação. Retorna para a cláusula que está sendo editada sugerindo que seja acrescida, antes de institucionais, vírgula, prioritariamente o CMAM e o Subcomitê de Bacias Hidrográficas da região. A Conselheira Mara menciona a fala do Sr. Jorge sobre o erro de interpretação, mas, é como falou no início, se você tem um contrato tem que haver uma especificação no contrato de cada item a ser tratado, senão haverá um erro de interpretação, e qualquer interpretação será possível, quando não há uma especificidade de cláusula estabelecendo suas regras. O Conselheiro Felipe pergunta ao Presidente se tem previsão de quando vai entregar o ofício ou tem um prazo. O Presidente pergunta ao Conselheiro Felipe se está de acordo com sua colocação. O Conselheiro Felipe diz que precisa deliberar hoje que seja mantido esse item na sua integridade nessa atualização do convênio pois dessa forma a gente consegue antecipar para que os danos não sejam feitos, para não precisar correr atrás do prejuízo. Se todo o relatório tiver participado e construído junto com um subcomitê e com Conselho de Meio Ambiente, vamos conseguir evitar os danos e a SOMAR vai ter o aval da sociedade para executar suas atividades, vai ser muito melhor para todo mundo, inclusive para os cursos hídricos. O Presidente diz que particularmente opina justamente favorável que delibere e que seja mantida da forma como está apresentando aqui, com a participação principalmente do Conselho de Meio Ambiente, assim como o Subcomitê e no espaço que tenhamos um representante pelo menos previsto, o representante da SOMAR no Conselho de Meio Ambiente que periodicamente seja trazido como ponto de pauta, uma vez ou outra, com a necessidade de apresentação desse relatório de contas andando, independente do acompanhamento mais de perto que

Conselho Municipal de Meio Ambiente de Maricá - CMAM

Endereço: Rua Albatroz, 556 – Parque Nanci - Maricá / RJ – CEP 24914-100

E-mail: comam.marica@gmail.com Tel. 2637-2053/2637-2052 – Ramal 289

possamos fazer mas ter também essa vinda da apresentação dos relatórios para se formalizar através das atas das reuniões do Conselho.

O Sr. Jorge diz que com relação a apresentação de relatórios deve seguir o mesmo prazo que o INEA coloca no convênio, não podemos criar relatórios a mais do que efetivamente devem ser feitos. O Presidente diz que independente do envio ao INEA só está colocando devido a necessidade acompanhamento do Conselho nas execuções dos trabalhos. Quando forem enviados os relatórios ao INEA, paralelamente sejam enviados ao CMAM no mesmo período. Fala da necessidade da participação da SOMAR no CMAM fato que não vem ocorrendo há bastante tempo. Diz que assumiu essa semana o CMAM com essa missão de levar ao Presidente da SOMAR a necessidade de enviar um representante para fazer parte permanente do Conselho e acompanhar os nossos trabalhos, que é esse o intuito de conseguir resgatar a força do CMAM que estava bem adormecida por falta de participação tanto da sociedade civil quanto da gestão. Não estávamos conseguindo êxito. Pergunta se alguém tem mais alguma coisa para pontuar. O Conselheiro Felipe fala para o representante da SOMAR que o contrato prevê o envio antecipado da programação das execuções, que é o planejamento, que seja enviado para o CMAM e para o Subcomitê de Bacias Hidrográficas no mesmo período que for enviado para o INEA e posteriormente, quando forem confeccionados os relatórios de execução e que forem enviados para o INEA que também sejam enviados para o CMAM e para o Subcomitê de Bacias Hidrográficas, agradece a todos. O Presidente coloca em votação o texto com a alteração da cláusula do Contrato do Convênio que será encaminhada para a SOMAR e para o INEA. Todos votaram favorável pelo Chat. O Presidente informa que será confeccionado um ofício solicitando ao INEA a possibilidade de inclusão desse texto na cláusula específica e assim que documento estiver pronto manda uma minuta no grupo para a aprovação de todos do documento final, com cópia para SOMAR para ciência, após será protocolo para prosseguimento. O Conselheiro Felipe pergunta se tem previsão de quando esses ofícios serão enviados ou se tem prazo. O Presidente responde que irá enviar a minuta para os Conselheiros, logo que aprovada assina e encaminha, que só não consegue protocolar hoje, mas amanhã sim. Não havendo mais nada a tratar, Bruno encerra a reunião às 14:15(quinze horas e quatorze minutos), agradecendo a presença de todos, da qual, eu, Laudeci Costa, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, que foi revisada pela Conselheira Anna Maria de Carvalho Quintanilha, por expressar a verdade, dato e assinada juntamente aos Conselheiros presentes, Maricá, 02 de março de 2023. XX

Bruno de Souza Louçon
Gestor – Sec. da Cidade Sustentável
Presidente

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
Gestor – Sec. da Cidade Sustentável
Vice Presidente

Ursula Brazil Rocha
GAIA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Mara Cristina Siqueira
APALMA

Secretária Executiva

Anna Maria de Carvalho Quintanilha
AMASP- Ass. De Moradores e Amigos Sítio Santa Paula

Instituto Floresta Darcy Ribeiro-AmaDarcy

Jorge Rodrigues
Representante da SOMAR